

1519002-13.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Pedro reconheceu o réu como autor do furto. Contou que estava voltando de seu almoço e, ao chegar no caixa que operava, chegaram a diretora do mercado e um segurança, os quais relataram que o acusado havia tentado subtrair produtos. Deste modo, foi convidado a comparecer na Delegacia, como testemunha. O furto não se deu no caixa onde trabalhava. Viu as peças de salame ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519002-13.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519002-13.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2227264/2019 - 13º D.P. CASA VERDE, 6693831 - 13º D.P. CASA VERDE, 6480/19/113 -

13º D.P. CASA VERDE, 2227264 - 13º D.P. CASA VERDE, 6480/19/113 - 13º D.P. CASA

VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICO MARTINS DOS SANTOS

VISTOS.

ERICO MARTINS DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, "caput", cc artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 06 de agosto de 2019, por volta das 15 horas e 51 minutos, na Rua Marambaia, nº 200, Casa Verde, nesta cidade e comarca da Capital, tentou subtrair para proveito próprio 08 (oito) salames da marca Sadia avaliadas no total de R\$ 210,90 (duzentos e dez reais e noventa centavos), pertencentes ao estabelecimento vítima "Carrefour", apenas não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 20 de agosto de 2019 (fls. 88), o réu foi citado (fls. 114) e apresentou defesa preliminar (fls. 137/144).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas comuns, sendo o réu interrogado (fls. 282/284 e 299/300).

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 305/308). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da confissão, a aplicação de pena mínima, redução máxima pela tentativa, regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena e o direito de apelar em liberdade (fls. 312/322).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de ERICO MARTINS DOS SANTOS, porque praticou o delito previsto no artigo 155, "caput", cc artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Ao ser interrogado, o réu Erico Martins dos Santos disse que na época passava por dificuldades financeiras e subtraiu algumas peças de salame para comer, passando pelo caixa sem realizar o pagamento. Disse que subtraiu três peças de salame e as demais foram colocadas pelos seguranças, para que fosse processado. Atualmente trabalha registrado e mora com sua esposa e seu filho. Na época também morava com eles.

Por sua vez, a testemunha Matheus da Silva Pedro reconheceu o réu como autor do furto. Contou que estava voltando de seu almoço e, ao chegar no caixa que operava, chegaram a diretora do mercado e um segurança, os quais relataram que o acusado havia tentado subtrair produtos. Deste modo, foi convidado a comparecer na Delegacia, como testemunha. O furto não se deu no caixa onde trabalhava. Viu as peças de salame somente na mesa do escrivão de polícia. Na Delegacia ouviu o réu dizendo, a outros presos, que teria tentado furtar as seis peças de salame. Soube que o réu teria sido avistado pelas câmeras de segurança, no momento da subtração, e depois teria tentado passar pelos caixas. O réu foi detido na região dos caixas, mas não soube dizer se ele já havia passado por eles. Não conhecia o réu até então.

Por fim, a testemunha Dida da Silva reconheceu o réu como autor do crime. Disse que estava na loja e o réu já ingressou no local em atitude suspeita, olhando para as câmeras. Assim, o setor de monitoramento visualizou quando pegou as peças de salame, colocando-as dentro das roupas, saindo do local sem pagar. Assim, foi avisado da conduta do acusado e o abordou já no estacionamento, junto com outro

segurança. Não conhecia o réu até então e ele não deu qualquer justificativa para os fatos.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 12/14, auto de exibição e apreensão de fls. 15, fotografia de fls. 16, auto de avaliação de fls. 17 e auto de entrega de fls. 18.

Quanto à autoria do crime não resta dúvida, pois o réu admitiu o seu cometimento e sua confissão vem amparada pela prova realizada.

Não fora isso, em se tratando de crime de furto, por suas peculiaridades, não se pode deixar de levar em conta a palavra da vítima, até porque, segundo o melhor entendimento jurisprudencial, deve-se dar especial relevância a ela, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório, principalmente quando há o reconhecimento. É o caso dos autos. O representante da empresa vítima e a testemunha ouvida em Juízo reconheceram o réu e confirmaram a subtração das peças de salame, que foi percebida pelas câmeras de segurança, de modo que o réu foi detido no estacionamento do local.

Não há que se falar em crime impossível, posto que o réu poderia ter empreendido fuga e deixado o local, consumando o delito.

Assim, o crime não restou consumado, na medida em que o acusado foi detido logo após a subtração, quando já estava no estacionamento, não tendo a posse segura dos bens que pretendia furtar.

Por fim, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o valor dos bens subtraídos, R\$ 210,90 (duzentos e dez reais e noventa centavos), não se revela desprezível.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

Deixo de agravar a pena em razão da reincidência, conforme certidão criminal de fls. 203/205 (processo 0012585-17.2012.8.26.0050), em face da confissão realizada.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

O crime não passou da esfera da tentativa e observando que o réu já estava na posse dos bens visados, buscando se evadir, quando foi abordado e detido, diminuo a pena fixada em 1/3.

Não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e CONDENO ERICO MARTINS DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) meses de reclusão e multa de 06 (seis) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 155, "caput", cc artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime semiaberto, ante a reincidência, conforme certidão criminal já mencionada.

Pela mesma razão, deixo de lhe conceder o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro, já que não preenche os requisitos objetivos para tanto e a medida não se revela adequada e suficiente.

Todavia, réu poderá apelar em liberdade, pois nesta condição respondeu ao processo.

Observando a pena imposta, e que o recebimento da denúncia ocorreu em 20 de agosto de 2019, conforme fls. 88, com o trânsito em julgado para a acusação, tornem os autos conclusos para reconhecimento da prescrição.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA